

1510321-54.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510321-54.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510321-54.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2123289/2019 - 08º D.P. BRAS, 4956298 - 08º D.P. BRAS, 2826/19/108 - 08º D.P. BRAS, 2123289 - 08º D.P. BRAS, 2826/19/108 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS VICENTE TAMAYO CALAPI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

LUIS VICENTE TAMAYO CALAPI foi denunciado como incurso nas penas do artigo 306, §1º, inciso I, da Lei n.º 9503/97, porque no dia 28 de abril de 2019, por volta das 06h10min, na Rua Capitão-Mor Passos, altura do nº 36, Pari, nesta cidade e comarca, LUIS VICENTE TAMAYO CALAPI, qualificado a fl. 12, conduziu o veículo automotor I/BMW X1, placas EWL- 2413, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com concentração superior a 0,3 miligramas por litro de ar alveolar.

A denúncia foi recebida em 07 de maio de 2019 (fls. 48), o réu foi regularmente citado (fls. 55) e ofereceu defesa prévia (fls. 65/66).

Na instrução criminal, foram ouvidos as testemunhas arroladas. Ao final, o réu foi

interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, a absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

O policial militar Bruno, ouvido em juízo, relatou que foram acionados via copom e visualizaram o veículo parado e ligado no meio da via pública, o acelerador estava acionado, porém no ponto neutro do câmbio automático, fazendo muito barulho e o réu dormindo no volante. Havia uma delegacia próxima dali.

O policial militar Tiago, por seu turno, confirmou que foi acionado via copom e quando chegaram no local se deparou no meio da via com o acelerador acionado no máximo e o réu com a mão no câmbio automático. O réu estava dormindo. Ficaram mais ou menos durante uma hora tentando acordar o réu. Não conseguiram quebrar o vidro porque o carro era blindado. Acionaram o bombeiro. Quando o bombeiro chegou, o réu acordou.

Ao ser interrogado, o réu confirmou que estava bêbado e quando acordou viu o policial do lado de fora do carro e então saiu de dentro do carro.

Finda a instrução processual e sopesados os elementos de convicção, de rigor a condenação do réu.

Assim, muito embora o réu tenha negado os fatos, não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais militares, ouvidos em juízo, foram coesos com o depoimento prestado na fase policial, afirmando que atendendo à chamado, chegaram ao local e se depararam com o réu dentro do carro parado no meio da via e pressionando o acelerador em alto giro na posição neutra do câmbio automático. Ademais, o acusado fez o teste de embriaguez e foi constatado a embriaguez.

Nesse diapasão, ainda que o carro se encontrava parado, tem-se que o carro estava ligado e parado no meio da via com o acelerador acionado, o que denota que o réu tentou dirigir, porém, como estava muito embriagado não conseguiu levar adiante o veículo, de modo que estava conduzindo o veículo e o veículo não estava apenas estacionado com o motor desligado.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente, inclusive confirmaram que foram até o local atendendo a chamado via COPOM.

Sobre este tema há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIONAL. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

O resultado do etilômetro apontou a concentração de 0,84mg/l (fl. 07).

laudo de verificação de embriaguez (fls. 39/41) restou prejudicado em razão do tempo decorrido entre os fatos e sua realização. A prova oral foi suficiente, pois os policiais foram assertivos ao afirmar que o acusado apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente e abordagem.

Neste sentido, há precedentes no Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS.

TIPICIDADE. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI 9.507/97.

RECUSA AO EXAME DE ALCOOLEMIA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO

PENAL PELA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ. ESTADO ETÍLICO EVIDENTE. PARECER MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 3. Esta Corte possui precedentes no sentido de que a ausência do exame de alcoolemia não induz à atipicidade do crime previsto no art. 306 do CTB, desde que o estado de embriaguez possa ser aferido por outros elementos de prova em direito admitidos, como na hipótese, em que, diante da recusa em fornecer a amostra de sangue para o exame pericial, o paciente foi submetido a exames clínicos que concluíram pelo seu estado de embriaguez. Precedentes." (HC 151087/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2010). Grifos nossos.

Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena, atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 06 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias multa.

Como o réu está com a habilitação suspensa desde 2019, a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo autor pelo mesmo prazo da detenção fica prejudicada, sendo pendente a questão administrativa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução da pena.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 20, alínea "c", combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu é primário, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Nos termos do artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, considerando que o réu não foi condenado à pena não superior a quatro anos, não praticou crime com violência ou grave ameaça, é primário e por não haver informações de que possua conduta social reprovável, substituo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária à vítima Carlos no valor já depositado em fiança e que deverá ser revertido à instituição GRAAC - Banco Bradesco, AG 0548, C/C 08037-3, CNPF: 67.185.694/0001-50. Oficie-se ao Banco do Brasil para que o valor da prestação pecuniária de um salário mínimo seja revertido à instituição indicada.

Como está solto por este processo e não surgiram novos elementos acerca da necessidade da custódia e diante da pena fixada, o réu poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto julga-se PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu LUIS VICENTE TAMAYO CALAPI à pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, pagamento de 10 (dez) dias multa, por praticar o delito previsto no artigo 306, caput, da Lei n.º 9503/97.

Publicada em audiência. Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu e expeça-se guia para cumprimento da pena imposta.

PRIC

São Paulo, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA